Le Grand Oral du CRFPA : méthode du commentaire de décision sous l'angle des droits fondamentaux

À l'IEJ de Toulouse, le Grand Oral n'est pas une dissertation sur une question générale ou le soutien d'une position (ex « Soutenez que… » : c'est un commentaire oral d'un arrêt, d'un jugement ou d'un communiqué de presse relatif à une décision de justice, à analyser à travers le prisme des libertés et droits fondamentaux.

Fiche technique de l'épreuve

SUPPORT	Une décision de justice ou un communiqué de presse relatif à une décision, tiré au sort
ANGLE IMPOSÉ	Commentaire sous l'angle des droits et libertés fondamentaux
PRÉPARATION	1 heure, en salle
EXPOSÉ	Environ 15 minutes (fourchette tolérée : 10 à 15 minutes)
ENTRETIEN AVEC LE JURY	Environ 30 minutes de questions
DURÉE TOTALE DE PASSAGE	45 minutes devant le jury (hors préparation)
COMPOSITION DU JURY	3 examinateurs — le plus souvent un universitaire, un magistrat et un avocat
COEFFICIENT	4 — le plus élevé de tout l'examen

1. Ce que l'épreuve attend réellement

Contrairement à ce que décrivent certaines méthodologies génériques du Grand Oral (souvent bâties sur une dissertation à partir d'une question ouverte), l'épreuve telle qu'elle se pratique à l'IEJ de Toulouse est un exercice de commentaire de texte. Le texte à commenter est toujours l'un des deux suivants :

- une décision de justice (arrêt de la Cour de cassation, du Conseil d'État, décision du Conseil constitutionnel, jugement de première instance, etc.) ;
- un communiqué de presse publié par une juridiction à l'occasion d'une décision (pour un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme par exemple).

Le candidat n'a donc pas à traiter un sujet abstrait de son choix : il doit partir du texte remis, en extraire l'apport, et le commenter en mettant en lumière un enjeu de droits fondamentaux. C'est un exercice de commentaire d'arrêt oral, pas une leçon de synthèse.

2. La trame de l'exposé

Voici la trame à suivre, dans l'ordre, pendant les 15 minutes d'exposé :

1. La formule d'appel

Elle ouvre l'exposé et marque le respect du protocole devant le jury.

« Madame la Présidente » ou « Monsieur le Président », Mesdames et Messieurs les membres du jury,

2. La phrase d'accroche

Une phrase qui présente d'emblée le thème de droits fondamentaux en jeu et situe la décision (son auteur, sa date, éventuellement son retentissement). Elle doit donner envie d'écouter la suite, sans être un effet de style gratuit — elle doit déjà orienter vers la tension qui structurera le plan.

3. La présentation de la décision

Une présentation plus ou moins succincte selon le temps disponible : les faits (le cas échéant), la procédure suivie, la question de droit posée, et la solution retenue. L'objectif n'est pas l'exhaustivité ou la technicité mais la clarté : le jury doit comprendre en deux ou trois minutes ce qui a été jugé et pourquoi (certains membres du jury découvriront le sujet au moment de votre exposé).

4. La problématique

La présentation de la décision va naturellement vous amener à mettre en évidence la tension à laquelle le juge a dû faire face, du point de vue des droits fondamentaux. C'est le moment d'évoquer la balance, l'équilibre que le juge a dû trouver entre des enjeux contradictoires. Cet élément débouchera naturellement là aussi sur l'annonce du plan de votre exposé.

5. L'annonce de plan

Une annonce claire, énoncée lentement et distinctement, de façon à ce que le jury puisse la noter mot pour mot. C'est un moment technique, pas un moment de style : mieux vaut une formulation simple et audible qu'une phrase élégante mais que le jury n'a pas le temps de suivre.

« Nous verrons dans un premier temps que… (I), avant d'examiner dans un second temps que… (II) »

6. Le développement en deux parties

Le cœur de l'exposé : un plan en deux parties qui met en évidence la tension portée par la décision entre deux droits fondamentaux, ou entre un droit fondamental et un enjeu qui le heurte. Voir la section 3 ci-dessous.

7. La conclusion

Une phrase brève qui referme l'exposé sans relancer le débat, suivie d'une formule de politesse.

« Je vous remercie de votre attention. »

3. Construire le plan : identifier la tension

C'est l'étape la plus stratégique de la préparation. Une décision qui touche aux droits fondamentaux met presque toujours en scène un conflit — soit entre deux droits fondamentaux concurrents, soit entre un droit fondamental et un impératif qui vient le limiter (ordre public, sécurité, intérêt général, protection d'autrui). Le plan doit être construit pour donner à voir cette tension, pas pour décrire platement le contenu de l'arrêt.

Une fois la tension identifiée, chaque partie du plan (I puis II) porte l'un des deux termes de cette tension. Le plan n'est donc jamais « I. Les faits, II. La solution » ni « I. Ce que dit l'arrêt, II. Ce qu'on en pense » : il est construit sur l'opposition entre les deux intérêts en présence. Consacrez la seconde partie à l'élément qui l'a emporté.

Quelques tensions classiques, à titre d'exemples

PREMIER TERME	SECOND TERME
Liberté d'expression / droit à l'information	Droit au respect de la vie privée
Liberté d'aller et venir	Exigence de sécurité / ordre public
Liberté religieuse	Principe de laïcité / neutralité
Présomption d'innocence	Liberté de la presse / droit du public à l'information
Droit de propriété	Intérêt général / protection de l'environnement
Droit à un procès équitable	Efficacité de la justice / bonne administration

Liberté d’expression	Lutte contre les discours de haine
Droit d’asile	Contrôle des flux migratoires / souveraineté

> Ce tableau n’est qu’un point de départ. La tension exacte doit toujours être déduite du texte remis le jour de l’épreuve, jamais plaquée artificiellement : c’est la décision elle-même — ses motifs, la façon dont elle tranche — qui révèle quel équilibre a été recherché par le juge.

4. Rédiger des titres de parties courts et percutants

Les intitulés du I et du II doivent, autant que possible, faire apparaître directement les deux termes de la tension. Ils doivent être courts (une ligne, pas une phrase entière), affirmatifs, et lisibles à l’oreille.

5. Structurer l’intérieur de chaque partie

À l’intérieur de chaque grande partie (I et II), le propos doit être organisé autour de deux idées, chacune illustrée par un exemple concret : une autre décision, un texte (constitutionnel, conventionnel, légal), ou une actualité juridique récente.

- Idée 1 : une affirmation juridique claire, rattachée directement à la décision commentée.
- Illustration 1 : une référence précise (arrêt, article, principe) qui vient étayer l’idée, il faut pouvoir dire en une phrase ce qu’apporte la référence.
- Idée 2 : une seconde affirmation, qui approfondit, nuance ou prolonge la première, sans la répéter.
- Illustration 2 : une seconde référence, distincte de la première.

> Deux idées par partie, chacune appuyée par un exemple, donnent un rythme reconnaissable au jury et évitent deux écueils fréquents : la partie qui n’est qu’une accumulation de références sans fil directeur, et la partie qui reste dans l’abstraction sans jamais toucher au texte concret de la décision.

6. Les transitions

Entre le I et le II, une phrase de transition fait explicitement le lien entre les deux termes de la tension : elle rappelle ce qui vient d’être montré, et annonce que ce constat doit maintenant être mis en balance avec l’autre intérêt en présence. C’est souvent cette phrase, plus que le contenu du I ou du II pris isolément, qui montre au jury que le candidat a compris qu’il s’agit d’un exercice de mise en balance, et non de deux exposés juxtaposés.

7. Gérer le temps de parole

La gestion du temps est un critère d’évaluation à part entière, pas un simple détail matériel :

- Avoir un chrono ou une montre posé(e) devant soi pendant l’exposé, et surveiller le temps régulièrement — ne pas s’y fier de mémoire.
- Viser un exposé d’au minimum 10 minutes et au maximum 15 minutes : en dessous de 10 minutes, le traitement du sujet paraît trop superficiel ; au-delà de 15 minutes, le jury est fondé à interrompre le candidat.
- Ne jamais dépasser le temps imparti : si le jury coupe l’exposé avant la conclusion, cela pénalise directement la prestation et empêche de dérouler la fin du raisonnement préparé.
- Répartir mentalement le temps entre les grandes étapes de la trame (introduction, I, transition, II, conclusion) dès la phase de préparation, pour pouvoir ajuster son débit en cours d’exposé si l’on sent prendre du retard.

8. Présentation, voix et posture

La forme de l'exposé compte autant que son fond, car elle conditionne la façon dont le jury reçoit le raisonnement :

- Se présenter dans une tenue adéquate, tant sur le plan vestimentaire (tenue sobre et professionnelle, comme pour un entretien d'embauche ou une audience) que sur le plan de l'attitude générale (posture droite, calme, sérieuse dès l'entrée dans la salle).
- Parler suffisamment fort pour être entendu distinctement par les membres du jury, y compris celui qui serait le plus éloigné.
- Ne pas parler trop vite : un débit maîtrisé, avec de courtes pauses entre les idées, aide le jury à suivre le raisonnement et à noter l'annonce de plan.

9. Être pédagogue pour l'ensemble du jury

Un seul membre du jury a choisi et proposé la décision ou le communiqué à commenter : lui seul connaît déjà parfaitement le texte et son contexte avant l'exposé. Les deux autres membres découvrent la décision au moment de l'exposé. Il faut donc adopter une posture pédagogique — expliciter les notions, ne pas supposer que tout est déjà connu, et construire la présentation de la décision de façon suffisamment claire pour qu'un jury qui découvre le texte puisse suivre sans effort le raisonnement et le plan annoncé.

10. S'adresser à l'ensemble du jury

Pendant l'exposé comme pendant l'entretien, le regard doit circuler entre les trois membres du jury, sans se fixer sur un seul interlocuteur (souvent celui perçu comme le plus bienveillant, ou celui qui a posé une question). Lorsqu'un membre du jury pose une question, la réponse doit lui être adressée mais rester visible et audible pour les deux autres, qui restent parties prenantes de l'évaluation tout au long des 45 minutes.

11. L'entretien avec le jury (30 minutes)

L'entretien qui suit l'exposé porte, dans un premier temps, sur la décision elle-même et sur les points développés (ou volontairement laissés de côté) dans l'exposé, avant de s'élargir aux droits et libertés fondamentaux plus généralement. Chacun des trois membres du jury dispose en pratique d'un temps de parole comparable pour interroger le candidat.

- Ne jamais chercher à masquer une hésitation par de l'agitation verbale : mieux vaut prendre deux secondes de silence pour structurer sa réponse.
- Accepter de dire « je ne sais pas » plutôt que d'inventer, mais ne pas s'arrêter là. Il faut, lorsque c'est possible, essayer de répondre, raisonner, déduire une solution possible de vos réflexes de juriste.
- Se préparer à une ou deux questions sur le projet professionnel (pourquoi le métier d'avocat, quel domaine, quels stages) : elles arrivent souvent en fin d'entretien.

12. Se préparer en amont :

La méthode de l'exposé ne suffit pas si les bases juridiques manquent : c'est presque toujours sur les 30 minutes d'entretien, quand le jury s'éloigne de la décision commentée, que ces lacunes se voient. Cinq chantiers doivent être menés en parallèle de l'entraînement à la trame.

Un ouvrage d'introduction au droit

Relire un manuel d'introduction générale au droit (niveau L1) fait partie des priorités, même si cela peut sembler régressif à ce stade du cursus. Le jury n'accorde aucune indulgence à une hésitation sur une notion de première

année : hiérarchie des normes, sources du droit, distinction droit public / droit privé, notion de personnalité juridique, distinction des ordres de juridiction, etc.

Le fonctionnement des libertés et droits fondamentaux (DLF)

Au-delà du contenu de chaque liberté, le jury attend une maîtrise du fonctionnement du contentieux des droits fondamentaux, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de les faire valoir et de les protéger :

- Le contrôle de constitutionnalité, le contrôle a priori (DC) et la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : conditions, normes de contrôles, critères et rôle du Conseil d'État et de la Cour de cassation comme filtres dans la QPC, effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité, etc. ;
- le contrôle de conventionnalité : contrôle diffus exercé par le juge ordinaire, articulation avec le contrôle de constitutionnalité, place de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- les procédures d'urgence devant le juge administratif (référé-liberté, référé-suspension) et les mécanismes équivalents devant le juge judiciaire ;
- la définition même d'un droit fondamental : source (constitutionnelle, conventionnelle, législative), titulaire, portée, et les techniques de limitation (contrôle de proportionnalité, conciliation entre droits concurrents, marge d'appréciation).

> C'est précisément cette architecture (qui protège quoi, devant quel juge, selon quelle procédure) qui permet de répondre avec assurance aux questions du jury qui s'écartent de la décision commentée pour tester la culture générale en DLF.

Un ouvrage de droits et libertés fondamentaux

Un manuel de DLF reste nécessaire pour couvrir le contenu des libertés elles-mêmes (liberté d'expression, liberté religieuse, droit à la vie privée, droit de propriété, droits de la défense, etc.). En cas de manque de temps, mieux vaut commencer par un mémento ou un ouvrage synthétique, quitte à l'approfondir ensuite avec un manuel plus détaillé, plutôt que de ne pas terminer un ouvrage volumineux avant l'épreuve.

L'actualité générale et juridique

Les décisions données à commenter sont très souvent choisies pour leur actualité ou leur retentissement récent. Un suivi régulier de l'actualité juridique (grands arrêts commentés, décisions du Conseil constitutionnel, arrêts marquants de la CEDH) et de l'actualité générale (débats de société touchant aux libertés publiques) permet à la fois de reconnaître plus vite le contexte d'une décision inconnue et de nourrir les exemples d'illustration demandés dans chaque partie.

Quelques bases de déontologie de l'avocat

Le Grand Oral se clôt souvent par un échange sur le projet professionnel, et le jury peut glisser une question de déontologie, ne serait-ce que pour vérifier que le candidat a une idée claire du métier qu'il s'apprête à exercer. Il est utile de connaître, au moins dans leurs grandes lignes, les principes essentiels de la profession (indépendance, secret professionnel, confidentialité, loyauté, absence de conflit d'intérêts) sans qu'une préparation approfondie soit nécessaire à ce stade.

Pour conclure

Au-delà de la méthode et des révisions, il faut garder à l'esprit que le Grand Oral peut aussi être un très bon moment d'échange avec le jury : ce n'est pas seulement une épreuve à subir, mais une occasion de discuter d'un vrai sujet juridique avec des interlocuteurs qui, pour la plupart, exercent la profession que le candidat souhaite rejoindre. Si le jury passe un bon moment à vous écouter et à échanger avec vous, c'est déjà, en soi, une belle réussite.

Ce document a été élaboré avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic), utilisée pour structurer la méthodologie, formuler les conseils de préparation et de présentation, et mettre en forme le document ; son contenu a été relu et validé avant diffusion.